

部分被执行人破产不应中止全案的执行

——某资产管理公司执行复议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第三中级人民法院(2023)渝03执复22号执行裁定书

2. 案由：执行复议

3. 当事人

申请执行人：曾某某

被执行人(复议申请人):某资产管理公司

被执行人：某资产经营公司、某小额贷款公司、吴某某、某机械公司

【基本案情】

2015年11月30日，重庆市涪陵区人民法院(以下简称执行法院)立案受理了原告曾某某与被告某资产经营公司、某小额贷款公司、吴某某、某资产管理公司、某机械公司民间借贷纠纷一案，经审理后作出(2015)涪法民初字第08301号民事判决书，判决：重庆市某物资公司尚欠曾某某借款270万元及该款从2015年10月16日起至付清时止按年利率24%计算的利息，由某小额贷款公司、吴某某、某资产管理公司在本判决生效后10日内承担连带偿还责任……由某资产经营公司在某资产管理公司股份出资不实范围内承担补充赔偿责任。

执行法院于2020年9月17日作出(2019)渝0102执恢479号之二执行裁定书，裁定扣留、提取被执行人某资产经营公司在某机械公司破产案中分得的财产450万元，并于2020年9月24日向某机械公司破产管理人发出(2019)

渝0102执恢479号之二执行裁定书和协助执行通知书，要求其协助将某资产经营公司在某机械公司破产案中应分得的财产450万元扣划至执行法院。2022年10月24日，某机械公司破产管理人将某资产经营公司应分得的财产2285839.69元转入执行法院执行专户，执行法院扣除29400元执行费后，将余下案款2256439.69元于2022年10月25日支付给了申请执行人曾某某。

2020年4月17日，重庆市南岸区人民法院作出(2018)渝0108破5号之二民事裁定：宣告某资产管理公司破产。2022年10月13日，某资产管理公司破产管理人向执行法院函告，请求裁定中止对某资产管理公司的执行程序。

某资产管理公司称：(1)执行法院的执行裁定适用法律错误，本案应当优先适用企业破产法及其司法解释的特别规定。(2)在曾某某执行案中，执行法院在管理人书面要求对某资产经营公司中止执行后，依旧违反破产法司法解释的明文规定继续执行，属于违法执行行为，应当予以纠正。(3)执行法院应当在知道某资产管理公司进入破产程序后，依职权中止执行某资产经营公司。但该院没有中止执行某资产经营公司，而是从某机械公司破产管理人处提取了某资产经营公司应分得的案款后支付给了曾某某，存在违法执行，应当将已支付的款项执行回转。

【案件焦点】

部分被执行人破产，是否应当中止全案的执行程序。

【法院裁判要旨】

重庆市涪陵区人民法院经审理认为：某资产经营公司作为本案的被执行人，拒不履行生效法律文书确定的义务，涪陵区人民法院裁定扣留、提取其在某机械公司破产案中应分得的财产符合法律规定；且某资产经营公司并未破产，涪陵区人民法院对其采取执行措施并无不当。因此，某资产管理公司要求中止对被执行人某资产经营公司执行的异议请求于法无据，依法不予支持。

重庆市涪陵区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，裁定如下：

驳回某资产管理公司的异议请求。

某资产管理公司不服，申请复议。重庆市第三中级人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国企业破产法》第十九条规定，人民法院受理破产申请后，有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止。该条文中“有关债务人财产的保全措施应当解除，执行程序应当中止”，应是指针对申请破产的债务人财产保全措施应当解除，或者针对申请破产的债务人财产的执行程序应当中止。而在本案中，虽然南岸区法院已经裁定宣告某资产管理公司破产，但某资产经营公司作为曾某某申请执行案的被执行人，本应当在某资产管理公司股份出资不实范围内对曾某某的债权承担补充赔偿责任，且作为被执行人的某资产经营公司并未申请破产，涪陵区法院因某资产经营公司未履行生效法律文书确定的义务而裁定扣留、提取其在另一被执行人某机械公司破产案中应分得的财产，并不违反法律规定。因此，某资产管理公司要求中止对某资产经营公司执行的理由于法无据，不能成立。对其复议申请，本院不予支持。

重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条，《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第二十三条第一款第一项规定，裁定如下：

驳回某资产管理公司的复议申请，维持重庆市涪陵区人民法院(2023)渝0102执异123号执行裁定。

【法官后语】

在当前的司法实践中，部分被执行人破产的情况屡见不鲜。由于破产程序本身耗时较长，若在此期间中止全案执行，不仅可能使案件长期悬而未决，还可能增加法院的办案压力。因此，对于部分被执行人破产的情况，不宜简单中止全案执行程序。

一、部分被执行人破产是否应中止全案执行程序，存在法律空白和司法实践困境

从法律政策层面来看，现行的破产法及相关执行法规并未明确规定部分被执行人破产时全案执行程序的处理方式。这种法律空白导致各地法院在处理类

似案件时，往往依赖于法官的个人理解和司法实践中的惯例，从而可能产生不一致的裁判结果，影响法律的统一性和权威性。

在实践中，部分被执行人破产往往意味着整个执行案件变得更为复杂。一方面，破产程序本身就需要耗费大量的时间和资源；另一方面，全案执行程序的中止与否直接关系到申请执行人的权益保障。如果盲目中止全案执行，可能导致申请执行人的合法权益受到损害；而如果继续执行，又可能与破产程序的宗旨相悖。

因此，如何在现有法律框架内，平衡破产程序与执行程序的关系，确保既能够维护破产程序的顺利进行，又能够保障申请执行人的合法权益，是当前亟待解决的问题。

二、部分被执行人破产不应中止全案执行程序的理论依据

在探讨部分被执行人破产不应中止全案执行程序的理论基础时，我们首先需明确相关的法律原则。法治原则要求法律的适用应当具有一致性和稳定性，部分被执行人破产不应成为全案执行程序中止的法定事由。这是因为，破产程序针对的是特定被执行人的财产状况，而不应影响其他被执行人的执行进程。

公平原则是执行程序中的核心价值取向。在多个被执行人并存的执行案件中，若因部分被执行人破产而中止全案执行，将可能损害其他债权人的合法权益，造成执行程序中的不公平现象。因此，从公平原则出发，部分被执行人破产不应成为全案执行程序中止的理由。

效率原则也是执行程序中的重要考量。中止全案执行程序将增加执行成本，降低执行效率，不利于及时实现债权人的合法权益。因此，从效率原则出发，亦应支持部分被执行人破产不应中止全案执行程序的观点。

三、从权利义务关系来看，部分被执行人破产不应中止全案执行程序

从权利角度看，债权人对于每个被执行人的债权是独立的，部分被执行人的破产不应影响债权人对其他被执行人的追索权。中止全案执行程序可能会使债权人的权利无法实现，有违债权的平等性和独立性原则。

从义务角度看，每个被执行人都应独立承担其法律义务，部分被执行人的

破产状态不应成为其他被执行人逃避责任的借口。中止全案执行程序可能导致其他被执行人以破产为由逃避执行，进而破坏法律秩序的稳定性和公信力。

因此，在权利义务关系的平衡考量下，部分被执行人破产不应成为中止全案执行程序的充分理由。相反，应根据具体情况，对破产被执行人和未破产被执行人分别处理，确保债权人的合法权益得到充分保障。

编写人：重庆市第三中级人民法院 汤智纲